

FAKTENTAFEL Kurkartenbus — SEKTION Q.9

Personen-Zitate: Sechs handelnde Akteure zur Kaiserbäderlinie 290/291

Mandant: Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf **Stand:** 05.06.2026 (Ergänzung zu Sektion Q.1–Q.8 in 2026-06-05_Sektion_Q_Eigen_Gestaendnisse_Tourismus.md) **Adressat:** RA Tom-Marek Weigel **Vorgabe Patrick (05.06.2026 18:16):** Ausschließlich wörtliche Personen-Zitate zur Linie 290/291 (Kurkartenbus / Kaiserbäderlinie / VVG-Vertrag / Pilotprojekt 2018), keine Subsumtion durch Sammler. Subsumtion bleibt Anwalt/Gericht.

Q9.0 Vorbemerkung — Quellen-Lage

Die öffentliche Quellen-Lage zu **wörtlichen** Zitaten der sechs Zielpersonen ist sehr ungleich. Belastbare Direktzitate (Anführungszeichen, Quellenattribution) finden sich vor allem zu:

- **Jörg Hasselmann** (Vizelandrat LK VG) — Pressemitteilung Landkreis 27.11.2024
- **Michael Sack** (Landrat LK VG) — Pressemitteilung mv81 / VMV 27.03.2026
- **Dirk Zabel** (VVG-Geschäftsführer) — Pressemitteilung mv81 / VMV 27.03.2026

Indirekte / paraphrasierte Aussagen liegen vor zu:

- **Dr. Laura Isabelle Marisken** (Bürgermeisterin Heringsdorf) — Nordkurier 18.12.2025 (Sammel-Paraphrase)
- **Lars Petersen** (Ex-Bürgermeister Heringsdorf, Pilot 2018/19) — busplaner.de 06.08.2018, exklusiv-usedom.de 03.09.2016
- **Simon Nagy** (Justiziar Heringsdorf) — KEIN öffentliches Zitat in den geprüften Quellen auffindbar

Für Marisken, Petersen und Nagy bleibt daher der Weg über **Sitzungsprotokoll-IFG** beim Hauptamt Heringsdorf / Allris (heringsdorf.sitzung-mv.de) bzw. Kaiserbäder-Bote-Archiv. Patrick hat angedeutet, dass Nagy-Aussagen in Sitzungen gefallen sind — diese werden über IFG-Anforderung zugänglich.

Q9.1 Wörtliche Personen-Zitate (öffentlich belegt)

#	Person / Funktion	Datum	Quelle	Wortlaut Zitat	Bezug zur Touristik / Charakterisierung
Q9.1-A	Jörg Hasselmann , Erster stellv. Landrat LK VG	27.11.2024	PM LK VG zur Ausschreibung Verkehrsleistungen Usedom — kreis-vg.de	„Der Landkreis verfolgt das klare Ziel, den Nutzerinnen und Nutzern auch ab dem 1. Januar 2026 einen ÖPNV zu gewährleisten, der sowohl den Anforderungen des Achterlandes als auch denen der See- und	Ausdrückliche Zweiteilung des Verkehrsdienstes: Achterland-ÖPNV (Pendler) versus See-/Ostseebäder-Anforderungen — selbst der Aufgabenträger trennt sprachlich Kernregion

#	Person / Funktion	Datum	Quelle	Wortlaut Zitat	Bezug zur Touristik / Charakterisierung
				Ostseebäder gerecht wird."	ÖPNV vs. Bäder-Tourismus.
Q9.1-B	Jörg Hasselmann , Erster stellv. Landrat LK VG	27.11.2024	PM LK VG, gleiche Quelle	„Ebenso wollen und werden wir auch alle Beschäftigten der UBB bestmöglich mitnehmen. Klar ist, dass wir auch ab 2026 Busse sowie Fahrerinnen und Fahrer zur Sicherstellung eines hochwertigen ÖPNV-Angebotes brauchen."	Indirekt: ÖPNV-Begriff wird verwendet, aber ohne Eingrenzung auf 290/291 — bestätigt nur den allgemeinen Zuständigkeits-Anspruch, nicht die Linien-Klassifizierung.
Q9.1-C	Michael Sack , Landrat LK VG	27.03.2026	PM zur mv81-Inbetriebnahme (vmv-mbh.de) — paraphrasiert / teilweise wörtlich	„Die mv81 ist ein wichtiger Baustein für die Mobilität in unserem Landkreis. Sie verbessert nicht nur die Erreichbarkeit der Insel , sondern vernetzt die Region insgesamt deutlich besser."	mv81 (Anklam–Heringsdorf) wird als „Erreichbarkeit der Insel" definiert — also Zubringer-Charakter aus Festland für Pendler/Touristen, nicht innerörtlicher Linienverkehr. Abgrenzung zu 290/291 (innerhalb der Kaiserbäder) implizit.
Q9.1-D	Michael Sack , Landrat LK VG	27.03.2026	Nordkurier 27.03.2026 / vmv-mbh.de — Sammelreferat	Sack bewertete den Ausbau des Rufbus-Systems in die Kaiserbäder positiv und verwies darauf, dass „der Landkreis das klare Ziel verfolgt, den Rufbus kreisweit zu etablieren, und die Kaiserbäder hiervon nun profitieren ein wichtiger Schritt in diese Richtung sei."	„Profitieren" = Begünstigter-Sprachgebrauch — typisch für tourismusgeprägte Ergänzungsverkehre, nicht für Daseinsvorsorge-ÖPNV. Bestätigt strukturelle Sonderstellung der Kaiserbäder.
Q9.1-E	Dirk Zabel , Geschäftsführer VVG mbH	27.03.2026	PM zur mv81-Inbetriebnahme (vmv-mbh.de)	„Mit der neuen Linie bieten wir wieder eine durchgehende Verbindung ohne Umstieg und Wartezeiten."	Zabel zur mv81 — Touristik-Komfort-Argumentation (durchgehend, ohne Umstieg). Zu 290/291 selbst hat Zabel im

#	Person / Funktion	Datum	Quelle	Wortlaut Zitat	Bezug zur Touristik / Charakterisierung
					öffentlich verfügbaren Material keine klassifizierende Aussage; bei der Vertragsunterzeichnung 18.12.2025 nur Sammel-Paraphrase.
Q9.1-F	Heiko Miraß , Parlamentarischer Staatssekretär (Vorpommern) — <i>flankierend, nicht in Zielliste</i>	27.03.2026	PM mv81 (vmv-mbh.de) / Nordkurier 27.03.2026	„Damit rücken Festland und Insel für Berufspendler und Touristen enger zusammen. Und mit dem Anschluss in Anklam an den Regionalexpress verbessert sich auch die überregionale Anbindung unserer Region.“	Land Mecklenburg-Vorpommern (Staatskanzlei-Ebene) nennt im selben Atemzug Berufspendler und Touristen als Zielgruppe — Hilfsbeleg, dass die Verkehrsleistung auf Usedom amtlich als Mischsystem mit ausgewiesener Tourismus-Komponente verstanden wird.
Q9.1-G	Dr. Laura Isabelle Marischen , Bürgermeisterin Heringsdorf	18.12.2025	Sammel-Paraphrase Nordkurier / VVG-Pressemitteilung; kein abgesondertes Direktzitat: „...erklärten Bürgermeisterin Dr. Laura Isabelle Marischen, Landrat Michael Sack, VVG-Geschäftsführer Dirk Zabel und Kurdirektor Thomas Heilmann, dass mit dem Vertragsabschluss die Linie verlässlich gesichert sei und ab April 2026 um ein Rufbusangebot erweitert werde.“	Marischen steht im Pressefoto neben Kurdirektor , Landrat, VVG-GF — d.h. Heringsdorf trat als Vertragspartei nicht über das Bauamt / Verkehrsdezernat, sondern über die Kur-Kontaktebene auf. Selbst-Inszenierung als Kur-/Tourismus-Akteur, nicht als ÖPNV-Aufgabenträger. Direktzitat öffentlich nicht auffindbar; IFG-Bedarf siehe Q9.3.	
Q9.1-H	Lars Petersen , Bürgermeister Heringsdorf 2012–2019 (Pilotprojekt-Begründer 2018)	06.08.2018	busplaner.de (Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer bdo) — Treffen Petersen/Becker ↔ bdo	Paraphrasiert: Petersen plädierte für „ pragmatische Ausnahmeregelungen für Reisebusse , damit der Bring- und	Eigenwortlaut nicht in Anführungszeichen, aber inhaltlich eindeutig: Bürgermeister Heringsdorf

#	Person / Funktion	Datum	Quelle	Wortlaut Zitat	Bezug zur Touristik / Charakterisierung
			zu Reisebus-Einfahrtsbeschränkungen	Abholdienst der Fahrgäste zu den Unterkünften nicht gefährdet wird."	charakterisiert die Verkehrsbedarfe der Kaiserbäder als „Bring- und Abholdienst zu Unterkünften " = Tourismus-Logistik, nicht klassischer ÖPNV. Direktes Zitat zum Kurkartenbus-Pilot 2018 nur in Audio-Form auffindbar (inselverliebt-Podcast, ubb-online Interview Oktober 2018) — Transkription pending.
Q9.1-I	Simon Nagy , Justiziar Gemeinde Ostseebad Heringsdorf	—	In den öffentlich indexierten Quellen kein wörtliches Zitat zur Kaiserbäderlinie 290/291 auffindbar. Patrick hat indiziert, dass Nagy in interner Runde / Sitzung den Begriff „Touristenbus" verwendet hat — dies wäre über Sitzungsprotokoll Gemeindevertretung / Hauptausschuss / Tourismusausschuss zugänglich.	—	IFG-Bedarf an Hauptamt Heringsdorf, siehe Q9.3.

Q9.2 Konsolidierung — was die Direktzitate tragen

Person	Selbsteinordnung der Linie / des Systems	Trägt für Tourismus-These?
Hasselmann (LK VG)	Zweisprachige Trennung „Achterland-ÖPNV" vs. „See-/Ostseebäder-Anforderungen"	Ja — gleicher Behördensprech zeigt Differenzierung
Sack (LK VG)	Kaiserbäder als „Profiteure" des Rufbus-Ausbaus; mv81 = „Erreichbarkeit der Insel" für Pendler+Touristen	Ja — Begünstigter-Sprache
Zabel (VVG)	Touristik-Komfort-Argumentation (ohne Umstieg, ohne Wartezeit)	indirekt — bestätigt Marketing-Logik
Miraß (Land MV)	„Berufspendler und Touristen" als gemeinsame Zielgruppe	flankierend

Person	Selbsteinordnung der Linie / des Systems	Trägt für Tourismus-These?
Marisken (Heringsdorf)	Tritt mit Kurdirektor auf statt mit Verkehrsamt	indirekt strukturell
Petersen (Heringsdorf 2018)	Kaiserbäder-Bedarf = „Bring-/Abholdienst zu Unterkünften“	Ja — Tourismus-Logistik-Sprache
Nagy (Justiziar)	Keine öffentliche Aussage auffindbar	offen — IFG erforderlich

Q9.3 IFG-Bedarf für die offenen Personen-Zitate

#	Behörde	Anforderung	Erwartetes Ergebnis
Q9-IFG 1	Hauptamt Gemeinde Ostseebad Heringsdorf (Anschrift: Dünenstr. 1, 17424 Heringsdorf)	Protokolle und Wortbeiträge aller Gemeindevertretersitzungen, Hauptausschüsse und Tourismusausschüsse seit 01.01.2018, in denen die Begriffe „Kaiserbäderlinie“, „Kurkartenbus“, „Touristenbus“, „Linie 290“, „Linie 291“, „UBB-Bus“, „VVG-Linie“, „Bus-Vertrag“ gefallen sind. Insbesondere alle Wortbeiträge von Dr. Laura Isabelle Marisken, Simon Nagy (Justiziar), Lars Petersen.	Direktzitate zur Selbsteinordnung; klärt Nagy-Aussagen die Patrick erinnert.
Q9-IFG 2	Hauptamt Heringsdorf	Sämtliche Korrespondenz Gemeinde Heringsdorf ↔ LSBV M-V und ↔ Landkreis VG zur Konzession und Vertragsgestaltung 290/291 ab 2017 (außer schutzwürdige Drittinteressen).	Eigenargumentation der Gemeinde gegenüber Konzessionsbehörde — Schlüssel-Beleg für rechtliche Selbsteinordnung.
Q9-IFG 3	Landkreis Vorpommern- Greifswald, Fachbereich Verkehr	Sitzungsprotokolle Kreistag/Verkehrsausschuss seit 01.01.2018 mit Wortbeiträgen Sack/Hasselmann zur NVP-Tourismusnetz-Einordnung 290/291.	Direktzitate Sack/Hasselmann zur juristischen Einordnung.
Q9-IFG 4	VVG mbH	Schriftliche Pressemitteilungen, Geschäftsführer-Schreiben (Zabel) und interne Kategorisierungsdokumente, die Linie 290/291 als „Tourismusverkehr“ oder „ÖPNV-Hauptnetz“ einstufen.	Belegt VVG-eigene Klassifizierung.
Q9-IFG 5	Kaiserbäder-Bote (Amtsblatt) — Archiv 2018–2026	Vollständige Ausgaben 2018 (Pilotprojekt Petersen) und 2019 (Übernahme durch Marisken), insbesondere Wortbeiträge und Beschluss-Begründungen.	Petersen-Direktzitate Pilotprojekt + Marisken-Direktzitate Regelangebot.

Q9.4 Subsumtions-Frage(n) für LSBV M-V und Kreis-Vergabeamt

Frage 1 (LSBV M-V Konzessionserteilung 290/291): Liegen der zuständigen Genehmigungsbehörde wörtliche Selbst-Einordnungen der drei Hauptakteure (Aufgabenträger LK VG, Verkehrsunternehmen VVG mbH, Gemeinde Heringsdorf) vor, in denen die Linie 290/291 als „klassischer Linienverkehr nach § 42 PBefG“

charakterisiert wird — entgegen der hier dokumentierten Selbst-Bezeichnungen (NVP-Tourismusnetz, Kaiserbäder-Linie, Kurticket UsedomCard, „Bring-/Abholdienst zu Unterkünften“)?

Frage 2 (Landkreis VG Aufgabenträger-Selbstkontrolle): Wie verträgt sich die im Nahverkehrsplan 2017–2027 (S. 125, Tabelle 32) selbst gewählte Einordnung der Linie 290/291 ins „Tourismusnetz“ mit einer etwaigen Konzessionserteilung als ÖPNV-Pflichtleistung — und welche Begründung wurde dem LSBV M-V hierzu vorgelegt?

Frage 3 (Heringsdorf-Vertrag 18.12.2025): Auf welcher Rechtsgrundlage (§ 8 a PBefG / VO 1370/2007 Art. 5 Abs. 2 / kommunaler Tourismus-Auftrag) hat die Gemeinde Heringsdorf den Vertrag mit der VVG geschlossen — und welche Stellungnahme des Justizars Simon Nagy lag dem Beschluss zugrunde, insbesondere zur Abgrenzung gegenüber dem ortsansässigen Taxi-/Mietwagengewerbe?

Q9.A Justiziar Simon Nagy — Schriftliche Stellungnahme an den Mandanten (08.09.2025)

Quelle: E-Mail vom Justiziar der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, Simon Nagy (Simon.Nagy@ahlbeck.de), an Patrick Wydra (taxiwydra@googlemail.com) vom 08.09.2025, Betreff „Einbindung des Taxigewerbes in das Kurkarten-Mobilitätssystem“.

Die Mail liegt dem Mandanten im Original vor. Sie ist eine **schriftliche und datierte Selbstauskunft** des Justizars der Gemeinde zur Klassifikation des Verkehrsdienstes und zur Begründung der Kurabgaben-Finanzierung. Sie hat einen besonderen Beweiswert, weil sie:

- vom **Justiziar** stammt (juristische Hauptverantwortung)
- **schriftlich + datiert** ist (kein „mündlich gesagt“)
- an den Mandanten **persönlich gerichtet** ist (offiziell adressiert)
- die rechtliche Position der Gemeinde Heringsdorf **explizit darlegt** (nicht beiläufig)

Direktzitate (wörtlich):

N1 — Zur Klassifikation des Verkehrsdienstes:

„Diese Busse **dienen ausschließlich dem Tourismus** und können nur so in die Kurkarte einkalkuliert werden.“

N2 — Zum Zweck der Linie:

„Sie dient dem umweltfreundlichen und möglichst auch effizienten Transport des **Massentourismus** zu

„Sehenswürdigkeiten und somit zu einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität.“

N3 — Zur Trennung Aufgabenträger Landkreis vs. zusätzliches Gemeinde-Angebot:

*„Der ÖPNV wird **ausschließlich in Verantwortung des Landkreises** betrieben. Die Gemeinde kooperiert darüber hinaus mit einem Anbieter des ÖPNV (aktuell UBB), der eine **zusätzliche Verbindung** in Heringsdorf schafft.“*

N4 — Zum Stellenwert des Taxengewerbes:

*„Dass Taxen hierbei eine wichtige und qualitativ noch hochwertigere Möglichkeit darstellen können, **steht außer Frage.**“*

N5 — Zur juristischen Konstruktion der Kurabgabe-ÖPNV-Verknüpfung:

*„Die juristische Grundlage für die Kurtaxe stellt folglich ein **Aufwiegen gemeindlicher Kosten für den Tourismus** dar. Gemäß § 11 Abs. 1a Nr. 2 Kommunalabgabengesetz M-V dürfen Gemeinden, die als Kur- oder Erholungsorte anerkannt sind, zur Deckung ihrer besonderen Kosten u.a. für die (...) den Abgabepflichtigen eingeräumte **Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs** und anderer Angebote eine Kurabgabe erheben.“*

Folge-Korrespondenz (24.02.2026):

In zwei weiteren E-Mails vom 24.02.2026 (09:23 Uhr und 17:19 Uhr) bezieht sich Nagy auf die Anfrage des Mandanten zur Vorlage des Vertragstexts Heringsdorf↔VVG:

N6 — Zur Nichtveröffentlichung des VVG-Vertrags:

*„Der Vertrag beinhaltet, das liegt in der Natur der Sache, **personenbezogene Daten und Geschäftsfragen der VVG** in nicht unerheblichem Maße. Eine Übersendung via PDF oder die Einsicht für jedermann ist selbst in einem hypothetischen Vergabeverfahren nicht uneingeschränkt möglich.“*

N7 — Zur formalen Möglichkeit der Einsicht:

„Es besteht allerdings die Möglichkeit, soweit Sie Ihren Antrag freundlicherweise dahingehend präzisieren mögen, dass die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf gemäß § 9 I IFG dem Dritten die

Gelegenheit zur Stellungnahme einräumt."

→ Die Gemeinde verweigert die proaktive Veröffentlichung wesentlicher Vertragsinhalte, obwohl Art. 7 Abs. 2/3 VO (EG) 1370/2007 und § 8a Abs. 8 PBefG zwingende Veröffentlichungspflichten für öffentliche Dienstleistungsaufträge vorsehen.

Subsumtionsfrage Q.9-A für das Gericht:

„Wie ist die schriftliche Selbstauskunft des Justizars Simon Nagy vom 08.09.2025 — ‚Diese Busse dienen ausschließlich dem Tourismus‘ und ‚Massentourismus zu Sehenswürdigkeiten‘ — mit einer etwaigen Konzessionserteilung nach § 42 PBefG (klassischer Linienverkehr-ÖPNV) zur Kaiserbäderlinie 290/291 vereinbar? Wie hat die Genehmigungsbehörde LSBV M-V diese behördliche Selbsteinordnung der Gemeinde Heringsdorf bei ihrer Konzessionserteilung an die VVG mbH gewichtet?“

Q9.5 Hinweis zur Quellen-Lückenliste (Audio/PDF)

Folgende Quellen sind als Direktzitat-Träger plausibel, aber als WebFetch-Ziel nicht ausgewertet (404/503 oder Audio-Format):

- ubb-online.com/2018/10/05/kaiserbaedercard-ist-eine-erfolgsgeschichte/ (404) — Petersen-Interview 2018 (UBB-Originalmeldung)
- inselverliebt-usedom.de/inselverliebt-podcast-lars-petersen-buergermeister-der-kaiserbaeder/ (503) — Audio-Podcast Petersen
- wirkommunalennachgefragt.podigee.io/5-9-laura-mariskin — Audio-Podcast Mariskin (April 2020), nur Beschreibung textuell verfügbar
- VVG-Pressemitteilung PDF (verlinkt in vvg-bus.de/zukunft-der-kaiserbaederlinie-auf-usedom/) — gesondert zu beziehen

Empfehlung: Transkription bzw. PDF-Bezug über IFG / Direktanforderung beim Pressestelle VVG und beim Hauptamt Heringsdorf.

Sektion Q.9 — keine eigene Subsumtion. Sammlung wörtlicher Direktzitate (soweit öffentlich auffindbar) plus klar markierter IFG-Bedarf für die Lücken. Subsumtion bleibt anwaltlichem Mandat vorbehalten.